

beneficiar a los propietarios —los accionistas— y que estos deberían recibir los beneficios que se distribuyan. No obstante, ahora sabemos que un grupo controlador puede tener el poder de desviar los beneficios hacia sus propios bolsillos. Ya no tenemos certidumbre alguna de que una corporación sea dirigida principalmente para satisfacer el interés de los accionistas. La separación extensiva entre la propiedad y el control y el fortalecimiento de los poderes de control han generado una nueva situación en la que se debe decidir si aplicamos la presión social y legal para que las operaciones corporativas sean en beneficio de los propietarios o si esta presión se debe aplicar para satisfacer los intereses de otro grupo o de un grupo más amplio.

Como ejemplo, Berle y Means pusieron la Compañía Estadounidense de Teléfonos y Telégrafos (AT&T) que, afirmaron, poseía activos por un valor de 5.000 millones de dólares y tenía 454.000 empleados y 567.694 accionistas que, en su mayor parte, eran propietarios de menos del uno por ciento de las acciones:⁸

En estas condiciones el control está en el poder de los directores o gerentes que pueden poner en marcha la maquinaria del poder para convertirse en un ente que se autoperpetúa, aunque, como grupo, solo posean una pequeña fracción de las acciones en circulación. En cada uno de estos casos, control mayoritario, control minoritario o control de la dirección, la separación entre la propiedad y el control se ha hecho efectiva: se ha creado una gran cantidad de accionistas que no ejercen ningún control práctico sobre la riqueza que ellos o sus antecesores han generado para la empresa. En el caso del control de la dirección, el interés como propietarios de los directivos supone una fracción exigua de la propiedad total.

Icahn fue al grano y comparó este problema con un portero que se niega a permitir que el propietario venda el inmueble porque quizá lo dejan sin trabajo.⁹ En su manifiesto proponía que los accionistas asumieran su posición legítima ejerciendo sus derechos de propiedad. Si la dirección desatendía sus llamamientos, trataban de lograr el control de la junta con